

**Hashimah bt Zainol Abidin dan Azmir bin Zainol Abidin
lwn**

**Che Zaliha Shahrum bt Taib,
Muhammad Haikal Iskandar b Aznan
Nur Dania Fatiha bt Aznan
Muhamad Ilham Fahim b Aznan
Muhamad Iman Fathi b Aznan
Haniza bt Zainol Abidin**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, Kes Mal (Rayuan No. 10000-017-0113-2020, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel).

Pada 2 Februari 2023 bersamaan 11 Rejab 1444H]

Tuntutan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie

Perayu 1 dan 2 : Tuan Fakhrul Azman b. Abu Hasan (Tetuan Azaine & Fakhrul)

Responden 1-5 : Pn. Aishah bt Din (Tetuan Aishah Din & Associates)

Responden 6 : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah kes rayuan yang difailkan oleh Hashimah binti Zainol Abidin, No. K/P: 611125-02-5272 (Selepas ini disebut "Perayu 1") dan Azmir bin Zainol Abidin, No. K/P: 670927-02-5055 (Selepas ini disebut "Perayu 2"),

melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 27/10/2020 terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 21/10/2020 dalam kes Mal No. 10200-017-0645-2018.

[2] Responden dalam kes rayuan ini adalah Che Zaliha Shahrum binti Taib, No. K/P: 710607-02-5498 (Selepas ini disebut “**Responden 1**”), Muhammad Haikal Iskandar bin Aznan, No. K/P: 971004-10-5427, (Selepas ini disebut “**Responden 2**”), Nur Dania Fatiha binti Aznan, No. K/P: 990106-43-5260, (Selepas ini disebut “**Responden 3**”), Muhamad Ilham Fahim bin Aznan, No. K/P: 021018-10-1823, (Selepas ini disebut “**Responden 4**”), Muhamad Iman Fathi bin Aznan, No. K/P: 021018-10-1831, (Selepas ini disebut “**Responden 5**”) dan Haniza bt Zainol Abidin, No. K/P: 710413-02-5334, (Selepas ini disebut “**Responden 6**”).

[3] Perayu telah tidak berpuashati terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Bicara yang memerintahkan sebagaimana berikut :

1. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2023.
2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa Harta Sepencarian antara Plaintiff dan Allahyarham suami Plaintiff yang Bernama Aznan bin Zainol Abidin adalah:
 - i. Sebuah Rumah yang beralamat di No. 18, Jalan Merah Kesumba U9/18, Monterez Golf Club, Seksyen U9, 40150 Shah Alam, Selangor di bawah pegangan H.S.D 138984, PT 3077 Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor (Selepas ini disebut sebagai Harta Pertama”)

- ii. Sebuah rumah yang beralamat di No. 2916 S, Taman Uda, Jalan Sultanah, 05350 Alor Setar, Kedah dibawah pegangan No. Hakmilik 1061, No. Lot 1542, Mukim alor Malai, Daerah Kota Setar, negeri Kedah (Selepas ini disebut sebagai “Harta Kedua”)
 - iii. Sebuah kereta Produa Kelisa No. Pendaftara BGW 8430 (Selepas ini disebut sebagai “Harta Ketiga”)
 - iv. Sebuah kereta Peugeot No. Pendaftaran WNR 4187 (Selepas ini disebut sebagai “Harta keempat”)
3. Mahkamah memerintahkan Harta Pertama tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 50% dan 50% untuk bahagian ahli waris Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin (Isteri dan anak-anak kandung) setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.
4. Mahkamah memerintahkan Harta Kedua tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 50% dan 50% untuk bahagian ahli waris Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin (Isteri dan anak-anak kandung) setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.
5. Mahkamah memerintahkan Harta Ketiga tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dengan mengambil kira susut nilai dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 5.6% dan 94.4% untuk bahagian ahli waris Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin (Isteri dan anak-anak kandung) setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.

6. Mahkamah memerintahkan Harta Keempat tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dengan mengambil kira susut nilai dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 5.6% dan 94.4% untuk bahagian ahli waris Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin (Isteri dan anak-anak kandung) setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.

[4] Perayu telah mem*plid*kan lima Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat **718 – 720 Rekod Rayuan** seperti berikut:

1. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah membuat keputusan berdasarkan fakta yang dipersetujui oleh pihak-pihak pada tarikh perbicaraan 9 Jun 2020 untuk tidak digunakan di dalam perbicaraan tuntutan Harta Sepencarian yang difailkan oleh Plaintiff.
2. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah mengambil kira dokumen DDA yang telah dipersetujui pihak-pihak untuk tidak ditandakan sebagai exsibit dan tidak digunakan di mana-mana peringkat keterangan pihak Plaintiff ketika perbicaraan.
3. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah mengambil kira Afidavit Keterangan Saksi Ketiga Plaintiff bernama Puan Nashitoh binti Kassim sedangkan afaidavit tersebut tidak disahkan dihadapan mahkamah dan pihak Plaintiff juga bersetuju untuk menarik semula Afidavit Keterangan Saksi Ketiga Plaintiff tersebut di dalam Mahkamah.

4. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah melampaui bidang kuasa apabila memutuskan siapa ahli waris yang berhak dan pembahagian kepada ahli waris di dalam keputusannya sedangkan di dalam kes ini merupakan satu tuntutan Harta Sepencarian di antara Plaintiff dengan Si Mati dan bukanlah mengenai pembahagian faraid dan tidak ada sebarang permohonan untuk membahagiakan harta kepada waris-waris lain di dalam perintah yang dipohon oleh Plaintiff.
5. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah melampaui bidang kuasa dengan membuat perintah bahawa anak-anak yang bernama Muhammad Haikal Iskandar bin Aznan, No. K/P: 971004-10-5427, Nur Dania Fatiha binti Aznan, No. K/P: 990106-43-5260, Muhamad Ilham Fahim bin Aznan, No. K/P: 021018-10-1823, Muhamad Iman Fathi bin Aznan, No. K/P: 021018-10-1831 berhak terhadap 50% kepada harta yang dituntut berdasarkan borang DDA yang sepatutnya menjadi bidangkuasa mahkamah sivil untuk memutuskan.

FAKTA KES

[5] Perayu 1 dan Perayu 2 merupakan adik beradik kandung kepada Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin yang meninggal dunia pada 5 Mac 2017 (Selepas ini disebut sebagai “Si Mati”), juga merupakan ibu saudara dan bapa saudara kepada Responden 2 – 5.

[6] Responden 1 merupakan balu Si Mati dan ibu kepada Responden 2 – 5, manakala Responden 6 adalah adik beradik kandung Perayu 1 dan 2 dan juga Si Mati.

[7] Responden 1 telah bernikah dengan Si Mati pada 26 Disember 1994 dan telah dikurniakan dengan empat anak iaitu Responden 2 – 5.

[8] Pada masa kematian Si Mati, ahli waris yang ditinggalkan ialah Responden 1 – 5 dan juga ibu Si Mati yang Bernama Zaiton bin Muin yang meninggal dunia pada 27 Mei 2019 (Selepas ini disebut sebagai “ibu Si Mati”). Responden Ketika perbicaraan di Mahkamah Bicara sebagaimana di muka surat 146 Rekod Rayuan menyatakan bahawa Ibu Si Mati telah bersetuju menyerahkan seluruh bahagian dan kepentingan beliau terhadap harta pusaka Si Mati kepada Responden dan telah menurunkan cap jari pada Borang DDA pada 14 Disember 2017.

[9] Ketika tuntutan Pengesahan Harta Sepencarian yang difailkan oleh Responden 1 di Mahkamah Tinggi Syariah, Ibu Si Mati telah dinamakan sebagai pihak Defendan 1, namun begitu dengan kematian ibu Si Mati pada 27 Mei 2019, telah berlaku perubahan pihak-pihak dalam tuntutan tersebut dimana Perayu 1 dan 2 telah dimasukkan sebagai Defendan 1 dan 2, Responden 6 sebagai Defendan 3 dan Responden 2 – 5 sebagai Defendan 4 – 7.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Berdasarkan kepada Alasan-alasan Rayuan di perenggan [4] di atas, dapatan Kami pihak Perayu 1 dan 2 sama sekali tidak mempertikaikan terma 1 dan 2 perintah, sebaliknya hanya mempertikaikan terma 3 hingga 6 perintah yang diberikan oleh YA Hakim Bicara iaitu berkenaan pembahagian bahagian Harta Sepencarian Si Mati kepada Perayu 1 dan anak-anak Si Mati seolah-olah YA

Hakim Bicara telah menentukan hak harta pusaka Si Mati terus kepada waris-warisi Si Mati.

[11] Secara umumnya Alasan-Alasan Rayuan tersebut boleh dirangkumkan kepada satu isu sahaja yang perlu diberi perhatian oleh Kami iaitu **Sama ada Keputusan YA Hakim Bicara menepati kehendak seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 atau tidak?**

[12] Seksyen 122 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EUUKIS 2003) memperuntukkan sebagai mana berikut:

Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari

perkahwinan itu, jika ada,

dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

[13] Peruntukan seksyen 122 EUUKIS 2003 ini jelas memberikan panduan berkenaan tugas mahkamah dalam mengemudi tuntutan yang dikemukakan dibawah peruntukan seksyen tersebut iaitu untuk ***“memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka”*** atau ***“memerintah supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka”*** atau ***“memerintah supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu”***.

[14] Berdasarkan peruntukan seksyen ini, setelah sesuatu harta telah diisytiharkan oleh mahkamah sebagai Harta Sepencarian, maka menjadi tanggungjawab mahkamah tersebut untuk memerintahkan harta tersebut dibahagikan antara “pihak-pihak” berdasarkan takat sumbangan masing-masing. Istilah “pihak-pihak” dalam peruntukan seksyen ini adalah merujuk kepada “suami isteri” dalam perkahwinan tersebut.

[15] Secara ringkasnya dapatlah dinyatakan bahawa kehendak seksyen 122 EUUKIS 2003 tersebut adalah untuk mahkamah mengenalpasti sesuatu harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan itu sebagai harta sepencarian atau sebaliknya dan menentukan bahagian suami isteri itu berdasarkan takat sumbangan masing-masing dalam memperoleh harta tersebut.

[16] Dalam kes ini, Perayu 1 dan 2 dalam hujahan bertulis mereka menyatakan bahawa pada 9 Jun 2020 telah wujud persetujuan di antara Peguam Syarie kedua-dua pihak dihadapan Hakim Bicara untuk menarik semula dan/atau membatalkan apa-apa fakta dan dokumen berhubung pelepasan hak bahagian faraid Ibu Si Mati dan penyerahan harta milik Ibu Si Mati kepada pihak Responden 1, namun begitu menurut Perayu-perayu, YA Hakim Bicara tetap menyentuh perkara tersebut dalam perenggan 6 alasan penghakiman di muka surat **691 Rekod Rayuan**. YA Hakim Bicara juga telah membangkitkan berkenaan dengan pelepasan hak bahagian faraid oleh Ibu Si Mati kepada Responden 1 sebagai satu isu yang diulas sebagaimana di muka surat **711 Rekod Rayuan**. Menurut Perayu 1 dan 2 lagi, YA Hakim Bicara turut merujuk kepada borang DDA berkenaan perlepasan hak tersebut yang didakwa tidak pernah ditandakan sebagai ekshibit dan tidak pernah dikemukakan sebagai keterangan di mahkamah.

[17] Perayu 1 dan 2 juga menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengambil kira Keterangan Saksi Ketiga Plaintiff (SP-3) yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak untuk ditarik semula apatah lagi dalam kes ini Plaintiff hanya mengemukakan dua orang saksi sahaja iaitu SP-1 dan SP-2 manakala SP-3 sama sekali tidak dipanggil untuk memberikan keterangan.

[18] Responden 1-5 dalam hujahan mereka tidak menyatakan secara jelas sama ada bersetuju atau menafikan apa yang didakwa oleh pihak Perayu-perayu namun begitu menjelaskan bahawa apa yang tercatat di dalam Nota Keterangan dari muka surat 457 hingga 479 Rekod Rayuan adalah benar.

[19] Kami tidak berhasrat untuk mengulas berkenaan sama ada wujud atau tidak persetujuan antara kedua pihak berkenaan isu yang dibangkitkan, yang perlu kami

fokuskan adalah sama ada pertimbangan YA Hakim Bicara berkenaan isu tersebut telah memberi kesan atau pun tidak kepada keputusan ataupun perintah Harta Sepencarian yang telah dikeluarkan.

[20] Dalam kes ini, tuntutan yang dibuat oleh pihak Responden 1 di Mahkamah Bicara adalah berkenaan dengan Tuntutan Harta Sepencarian terhadap harta yang didakwa diperolehi bersama dalam tempoh perkahwinan beliau dengan Si Mati. Berpanduan rujukan kepada seksyen 122 EUKISS 2003 yang kami ulas dalam perenggan [11] di atas, kehendak seksyen tersebut adalah menyentuh tentang penentuan sesuatu harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan sebagai harta sepencarian dan bahagian masing-masing berdasarkan sumbangan kepada perolehan harta tersebut. Isu perlepasan hak bahagian faraid Ibu Si Mati terhadap harta pusaka Si Mati dan penyerahan harta tersebut kepada pihak Responden 1 adalah isu yang tidak sewajarnya dibangkitkan pada peringkat tuntutan Harta Sepencarian ini kerana isu ini adalah isu yang sepatutnya dibangkitkan setelah penentuan sesuatu harta itu sebagai harta sepencarian ditentukan dan dibahagikan antara Responden 1 dan Si Mati dan ia adalah perkara yang berkaitan dengan isu pembahagian harta pusaka (Faraid) yang mempunyai medan sendiri untuk dibangkitkan.

[21] Meneliti rekod perbicaraan, alasan penghakiman dan perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara, Kami dapati YA Hakim bicara telah mengambil kira isu perlepasan hak bahagian faraid Ibu Si Mati terhadap harta Si Mati dan penyerahan harta tersebut kepada pihak Responden 1 sebagai sebahagian daripada pertimbangan dalam memutuskan tuntutan Harta Sepencarian tersebut dan tindakan ini pada hemat Kami adalah satu kekhilafan

yang telah dilakukan oleh YA Hakim Bicara yang mewajarkan untuk Kami campurtangan.

[22] Dalam perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara pada 21/10/2020 dalam kes Mal No. 10200-017-0645-2018 khususnya pada terma 3, 4,5 dan 6, YA Hakim Bicara telah memerintahkan agar bahagian Harta Sepencarian milik Si Mati diserahkan kepada Responden 1 dan anak-anak. Dalam hal ini Kami bersetuju dengan hujahan pihak Perayu-perayu bahawa isu yang dibicarakan adalah berkaitan hak Responden 1 terhadap Harta Sepencarian bagi harta yang ditinggalkan oleh Si Mati dan bukannya merupakan perbicaraan bagi menentukan hak pihak-pihak di dalam harta pusaka.

[23] Berkaitan isu YA Hakim Bicara mengambil kira Afidavit Keterangan Saksi Ketiga (SP-3), Kami telah merujuk Nota Keterangan khususnya di muka surat **473 dan 474 Rekod Rayuan** dan dapatan Kami tiada keterangan SP-3 dikemukakan ke mahkamah sepanjang prosiding perbicaraan kes ini berjalan, yang ada hanyalah Afidavit SP-3 yang telah difailkan tetapi tidak pernah sama sekali diperakukan dihadapan YA Hakim Bicara sewaktu perbicaraan untuk dijadikan keterangan SP-3 dalam kes tersebut.

[24] Penelitian Kami terhadap Afidavit SP-3, ia hanya berkisar kepada isu berkaitan dengan perlepasan hak Ibu Si Mati terhadap harta pusaka Si Mati dan penyerahan harta tersebut kepada pihak Responden 1 yang mana ianya bukanlah isu yang perlu dibangkitkan dalam tuntutan Harta Sepencarian sebagaimana ulasan Kami dalam perenggan [20] di atas dan pertimbangan YA Hakim Bicara terhadap Afidavit SP-3 ini yang tidak diperakukan untuk dijadikan keterangan dalam perbicaraan kes ini juga adalah sesuatu pertimbangan yang tersalah arah.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Hujah pihak-pihak beserta otoriti yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Sebahagian Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 21 Oktober 2020 dalam kes Mal: 10200-017-0645-2018 bagi terma 3, 4, 5 dan 6 adalah **DIPINDA** kepada : –

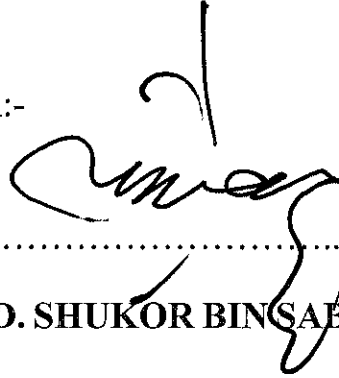
“3. Mahkamah memerintahkan Harta Pertama tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 50% dan 50% lagi adalah untuk bahagian Si Mati Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.

4. Mahkamah memerintahkan Harta Kedua tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 50% dan 50% lagi adalah untuk bahagian Si Mati Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.

5. Mahkamah memerintahkan Harta Ketiga tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dengan mengambil kira susut nilai dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 5.6% dan 94.4% lagi adalah untuk bahagian Si Mati Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.

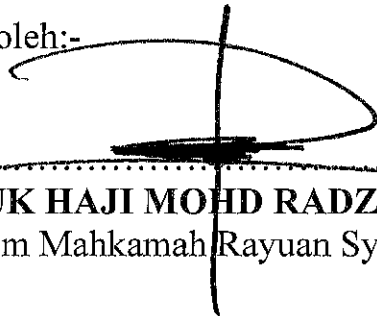
6. Mahkamah memerintahkan Harta Keempat tersebut dinilai dengan nilai semasa tarikh kematian Si Mati pada 5 Mac 2017 dengan mengambil kira susut nilai dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 5.6% dan 94.4% lagi adalah untuk bahagian Si Mati Allahyarham Aznan bin Zainol Abidin setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan.”.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

